

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 594/2532 พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
ย นาย ณรงค์ศักดิ์ ตั้งวงศ์กิจศิริ

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3  
ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 2 (7), มาตรา 28

จำเลยออกเช็ค ตาม ฟ้องให้แก่บริษัท บ. เพื่อเป็นประกันหนี้การขายลดเช็ค  
ของ ส. ผู้ที่จำเลยนำมาติดต่อกับบริษัท บ. แต่เมื่อหนี้ตามเช็ค ของ ส. ได้ มีการ  
ชำระหมดสิ้นไปแล้ว หนี้ตาม เช็คที่โจทก์นำมาฟ้องจึงเป็นอันระงับสิ้นไปด้วย โจทก์  
จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

---

จำเลยออกเช็ค ตาม ฟ้องให้แก่บริษัท บ. เพื่อเป็นประกันหนี้การขายลดเช็ค  
ของ ส. ผู้ที่จำเลยนำมาติดต่อกับบริษัท บ. แต่เมื่อหนี้ตามเช็ค ของ ส. ได้ มีการ  
ชำระหมดสิ้นไปแล้ว หนี้ตาม เช็คที่โจทก์นำมาฟ้องจึงเป็นอันระงับสิ้นไปด้วย โจทก์  
จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ